

1500208-98.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018339/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 15786055 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 34/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2018339 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500208-98.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-98.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2018339/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 15786055 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 34/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2018339 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS RODRIGUES BATISTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e VINICIUS RODRIGUES BATISTA foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 15h00, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, nº 01 - Viela do Parquinho, Vila Creti, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e dividindo entre si os atos executórios, traziam consigo e guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) porções de Maconha, 13 (treze) microtubos contendo Cocaína, 51 (cinquenta e um) porções de Cocaína, 78 (setenta e oito) porções de pedras de Crack, 10 (dez) porções de Haxixe

e 01 porção de Skunk, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2021 (fls. 120).

O acusado VINICIUS foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 121/126). Já o réu EDUARDO, citado, apresentou defesa em audiência.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução debates e julgamento (fls. 140/141).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia com aplicação do privilégio, em regime aberto.

De seu lado, a Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de tráfico de substância entorpecente majorado.

Ao término da instrução criminal, é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/54), registro de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação (fls. 98/101), e pelo laudo químico toxicológico (fls. 153/156), os quais constataram que o material apreendido continha substância entorpecente, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

Em Juízo, o réu VINICIUS confessou a prática delitiva, afirmando que estava traficando no local, momento em que foi preso pela polícia. Disse que não estava com o outro réu. Já o réu EDUARDO negou que estivesse de campana. Afirmou que estava em um cabeleireiro quando foi preso pelos policiais.

Não obstante os interrogatórios, a versão da vestibular foi corroborada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que foram claros e uníssonos em contar como se deram os fatos, contando que observaram o réu EDUARDO revistando os usuários e encaminhando para o réu VINICIUS, o qual efetuava a venda das drogas. Contaram que conseguiram apreender ambos, sendo que a droga estava junto do VINICIUS.

A palavra dos policiais é digna de fé e não há qualquer prova, motivo ou indício de que os policiais tenham introduzido as drogas ou dinheiro para prejudicarem os réus, bem como falseado a verdade, produzindo interrogatório na fase policial.

Nesse sentido:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420. "Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

Não faz sentido crer que os policiais incriminem uma pessoa inocente que não conhecem nem tem relação e deixem os verdadeiros culpados impunes. Os policiais, outrossim, apresentaram versão detalhada que não sofreu mácula pelas provas acostadas aos autos.

Analizados, portanto, estes aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação ao transporte ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de

entorpecentes diante da situação financeira do réu, quantidade, valor das drogas e circunstâncias e local da prisão. A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu.

Outrossim, irrelevante para a responsabilidade penal do acusado EDUARDO se ele de fato estava portando ou não a droga, na medida em que auxiliou o réu VINICIUS na venda do produto e, nos termos do art. 29 do CP.

Não existem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito, sendo impossível acatar as teses da desclassificação e absolvição.

Passo, pois, a dosagem da pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, verifico que, além das porções de cocaína, maconha e haxixe e skunk, o réu trazia consigo crack, substância hoje que é tratada como uma epidemia, tendo em vista o baixo valor, alto poder viciante e consequências nefastas provocadas aos seus usuários – os quais, após pouco tempo de vício, são vistos andando pelas ruas como zumbis, enseja no desencadeamento de diversas doenças em razão da fragilidade a qual impõe aos seus usuários, que não raras vezes são levados à morte. A quantidade será analisada na terceira fase. As demais circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado. Por estas razões, fixo a pena-base 1/5 acima do patamar mínimo legal em 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes a serem valoradas. Por outro lado, aplico as atenuantes da confissão para o réu VINICIUS e da menoridade relativa para ambos de forma a reduzir a pena no mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira fase, não incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. Isto porque, não há nenhum indício de que o tráfico direcionava-se às pessoas que trabalham no fórum e ocorria no interior de uma comunidade cuja viela que dá acesso inicia-se na mesma rua do prédio. Por outro lado, incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, por ser o réu primário e não ter maus antecedentes. Ainda, não há prova contundente quanto à dedicação habitual na atividade criminosa. Sendo assim, diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 183 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena, em razão do seu montante, deve ser o inicial aberto (art. 33, § 2º do CP), o único compatível com a repressão a delito de tamanha gravidade, praticado em prejuízo de famílias que sofrem com o vício causado pelo consumo irrefreado de entorpecentes.

Deixo de substituir a pena, pois prejudicial aos acusados.

Quanto ao valor pena de multa, em face da inexistência de algo de especial a demonstrar maior poder aquisitivo do réu, é caso de sua fixação no montante mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO os acusados VINICIUS RODRIGUES BATISTA e EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 183 dias-multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 33, §4º, ambos da Lei 11.343/06.

Em razão do regime de pena, concedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará clausulado.

Transitado em julgado para a acusação, expeça-se a guia de recolhimento provisória, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF) e ao IIRGD;
- b. intime-se o réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas pelas Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Concedo a gratuidade judiciária aos réus.
Autorizo a incineração das drogas apreendidas e o perdimento dos valores em favor da UNIÃO.
Oficie-se, para tal fim.
P.I.C.
Carapicuíba, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA